

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3503/2541

นาย สงัด เกลาโพธิ์
นาง สงวน จตุราวิยสัจ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 145, มาตรา 148, มาตรา 183

ที่ดินพิพาทคดีนี้เป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินพิพาทในคดีแพ่งเรื่องก่อนที่โจทก์ฟ้องจำเลย อ้างว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท แต่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า โจทก์ไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นคู่ความในคดีก่อนว่าโจทก์ไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท แม้การที่โจทก์มาฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้โดยตั้งรูปคดีมาใหม่ว่าโจทก์มอบ ที่ดินพิพาทให้จำเลยทำกินต่างดอกเบี๋ยและขอให้บังคับจำเลย ส่งมอบที่ดินพิพาทคืนโจทก์ ซึ่งแตกต่างกับรูปคดีของคดีก่อนซึ่งโจทก์อ้างว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทก็ตาม แต่ประเด็นสำคัญของคดีก็ยังคงเป็นอย่างเดียวกันคือโจทก์เป็นเจ้าของมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทหรือไม่จึงเป็นการรื้อร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน เป็นฟ้องซ้ำตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อปี 2520 โจทก์ได้กู้เงินจำเลยจำนวน 17,400 บาท โดยให้จำเลยยึดถือที่ดินซึ่งเป็นที่ดินสวน 1 แปลงไว้เป็นประกันและทำกินแทนดอกเบี๋ย เมื่อ

ครบกำหนดชำระหนี้ตามสัญญา จำเลยไม่ยอมรับชำระหนี้โดยจำเลยขอทำกินในที่ดิน ต่อและไม่ยอมมอบที่ดินคืนให้โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยส่งมอบที่ดินในสภาพเดิม และให้จำเลยรับเงิน 17,400 บาท จากโจทก์

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1072/2533 ของศาลชั้นต้น ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งสืบพยานโจทก์จำเลยแล้ววินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์ เป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1072/2533 ของศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1072/2533 ของศาลชั้นต้น (ศาลจังหวัดนครราชสีมา) หรือไม่เห็นว่า ในชั้นพิจารณาคู่ความรับกันว่าที่ดินพิพาทคดีนี้เป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินพิพาทในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1072/2533 ของศาลชั้นต้น ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้ฟ้องจำเลยในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1072/2533 ของศาลชั้นต้น อ้างว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า โจทก์ไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทเช่นนี้ คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นคู่ความในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1072/2533 ของศาลชั้นต้น ว่าโจทก์ไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท การที่โจทก์มาฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้อีก ซึ่งแม้ว่าโจทก์จะตั้งรูปคดีมาใหม่ ว่า โจทก์มอบที่ดินพิพาทให้จำเลยทำกินต่างดอกเบี้ยและขอให้บังคับจำเลยส่งมอบ

ที่ดินพิพาทดินโจทก์แตกต่างกับรูปคดีของคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1072/2533 ของ ศาลชั้นต้น ซึ่งโจทก์อ้างว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทก็ตาม แต่ประเด็น สำคัญของคดีก็ยังคงเป็นอย่างเดียวกัน คือ โจทก์เป็นเจ้าของมีสิทธิครอบครองที่ดิน พิพาทหรือไม่ จึงเป็นการรื้อร่องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่าง เดียวกัน อันเป็นการฟ้องซ้ำตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่งมาตรา 148 วรรคแรก

พิพากษายืน

(อมร วีรวงศ์-สุรินทร์ นาควิเชียร-พันธารุท ปาณิกบุตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>